

4

폐기물부담금·재활용부과금 등의 징수유예 공정성 제고 필요

사전 착안사항

1. 업무 개요

공단은 관련 법령 및 행정규칙에 따라 기후에너지환경부장관(이하 “기후부장관”이라 한다)으로부터 폐기물부담금, 폐기물처분부담금 및 재활용부과금(이하 “부담금·부과금 등”이라 한다)의 부과·징수 등 업무를 위탁받아 수행하고 있다.

[표 1] 부담금·부과금 등 개요

구분	폐기물부담금 ¹⁾	폐기물처분부담금 ²⁾	재활용부과금(생산자책임재활용제도)	
			제품·포장재 ³⁾	전기·전자제품 ⁴⁾
개요	폐기물부담금 부과 대상 폐기물의 처리에 드는 비용 부과·징수	소각 또는 매립한 폐기물을 순환이용하는 데에 소요되는 비용 부과·징수	제품·포장재의 재활용 의무 미이행 시 재활용에 드는 비용 부과·징수	전기·전자제품의 재활용 의무 미이행 시 재활용에 드는 비용 부과·징수
법률	「자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률」 (약칭: 자원재활용법)	「순환경제사회 전환 촉진법」 (약칭: 순환경제사회법)	「자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률」 (약칭: 자원재활용법)	「전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률」 (약칭: 전자제품등자원순환법)
예규	「폐기물부담금 사무처리규정」	「폐기물처분부담금 사무처리규정」	「재활용의무이행에 관한 업무처리지침」	「전기·전자제품의 재활용 및 회수의무이행에 관한 업무처리지침」

자료: 감사 대상부서 제출자료 재구성

관계 법령에 따라 기후부장관으로부터 위탁받은 부담금·부과금 등 관련 업

- 1) 「자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률」 제12조에 따라 폐기물의 발생을 억제하고 자원의 낭비를 막기 위하여 유해물질이 들어 있거나 재활용이 어렵고 폐기물 관리상의 문제를 초래할 가능성이 있는 제품·재료·용기의 제조업자·수입업자에게 그 폐기물의 처리에 드는 비용을 매년 부과·징수
- 2) 「순환경제사회 전환 촉진법」 제36조에 따라 폐기물을 순환이용할 수 있음에도 불구하고 소각 또는 매립의 방법으로 폐기물을 처분하는 경우 부과·징수
- 3) 「자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률」 제16조에 따라 생산·유통단계에서 재질·구조 또는 회수체계의 개선 등을 통하여 회수·재활용을 촉진할 수 있거나 발생하는 폐기물의 양이 많은 제품·포장재의 제조업자나 수입업자에게 제조·수입하거나 판매한 제품·포장재로 인하여 발생한 폐기물의 회수·재활용 의무를 부여하고, 의무 미이행시 재활용부과금 부과·징수
- 4) 「전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률」 제18조에 따라 전기·전자제품의 사용 후 폐기물의 양이 많은 제품의 제조업자나 수입업자에게 출고한 전기·전자제품의 회수·인계·재활용 의무를 부여하고, 의무 미이행시 재활용부과금 부과·징수

무 중 징수사무에는 부담금·부과금 등의 부과·징수 및 감면, 체납분에 대한 납부 독촉 및 가산금 부과, 체납분 및 가산금에 대한 강제징수, 징수유예(납부기한 연장 및 분할납부) 및 강제징수 유예의 승인 및 취소 등이 있다.

그리고 「직제규정」에 따른 부담금·부과금 등에 관한 업무를 수행하는 본사 및 지방조직 내 소관 부서는 [표 2]와 같다.

[표 2] 부담금·부과금 등 업무 소관 부서

구분	폐기물부담금	폐기물처분부담금	재활용부과금	
			제품·포장재	전기·전자제품
본사	본부 처 (a(a(a(a부)	본부 처 (♠♠♠♠부)	본부 처 (♣♣♣♣부, ♢♢♢♢부)	본부 처 (nnnn부, ♠♠♠♠부)
지방조직	지역 환경본부 및 지사(♀♀♀♀부, ∞∞∞∞부)			

자료: 감사 대상부서 제출자료 재구성

2. 관련 규정 및 판단기준

공단은 관계 법령에 따라 납부의무자에게 부과된 부담금·부과금 등이 납부 기한까지 납부되지 아니한 경우 [표 3]과 같이 납부를 독촉하고 가산금을 부과하여야 한다.

[표 3] 부담금·부과금 등의 납부 독촉 및 가산금 부과 기준

구분	폐기물부담금	폐기물처분부담금	재활용부과금	
			제품·포장재	전기·전자제품
납부 독촉	30일 이상의 기간을 정하여 납부 독촉	30일 이상의 기간을 정하여 납부 독촉	30일 이상의 기간을 정하여 납부 독촉	10일 이내 독촉장 발부
가산금	체납액의 1~3%	체납액의 3%	체납액의 1~3%	체납액의 1~3%

자료: 각 부담금·부과금 등의 관계 법령

한편, 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」(이하 “「자원재활용법」”이라 함) 제12조의2(폐기물부담금의 징수유예·분할납부 등) 제1항 및 「폐기물부담금 사무처리규정(기후부예규 제4호)」 제32조(징수유예) 제1항에서는 납부의무자가 [표 4]의 어느 하나에 해당하는 사유로 징수유예를 신청하는 때에는 그 사유의 정당성을 검토하여 폐기물부담금의 납부를 유예할 수 있도록 정하고 있다.

[표 4] 폐기물부담금의 징수유예 요건

「자원재활용법」 제12조의2제1항 각 호	「폐기물부담금 사무처리규정」 제32조제1항 각 호
1. 천재지변이나 그 밖의 재해로 제조업자나 수입업자의 재산에 중대한 손실이 발생한 경우 2. 사업에 손실을 입어 경영상 심각한 위기에 처한 경우 3. 그 밖에 제1호 또는 제2호에 준하는 사유로 징수유예나 분할납부가 불가피하다고 인정되는 경우	1. 재난 또는 도난으로 재산에 심한 손실을 입은 경우 2. 경영하는 사업에 현저한 손실이 발생하거나 부도 또는 도산의 우려가 있는 경우 3. 납부의무자 또는 그 동거가족이 질병이나 중상해로 6개월 이상의 치료가 필요한 경우 또는 사망하여 상중(喪中)인 경우 4. 제1호부터 제3호에 준하는 유예사유가 있는 경우

자료: 「자원재활용법」 및 「폐기물부담금 사무처리규정」

그리고 「순환경제사회 전환 촉진법 시행령」(이하 “「순환경제사회법 시행령」”이라 함) 제37조(폐기물처분부담금의 징수유예·분할납부 등) 제1항에서도 [표 5]의 어느 하나에 해당하는 사유로 폐기물처분부담금의 징수유예·분할납부를 신청하는 때에는 「폐기물처분부담금 사무처리규정(기후부예규 제4호)」 제18조 제1항에 따라 신청내용, 담보제공내용, 구체적인 사유 및 관계조문 등을 조사한 후 승인 여부를 결정하도록 정하고 있다.

[표 5] 폐기물처분부담금의 징수유예 요건

「순환경제사회법 시행령」 제37조제1항 각 호
1. 천재지변이나 그 밖의 재해로 납부의무자의 재산에 중대한 손실이 발생한 경우 2. 사업에 손실을 입어 경영상 심각한 위기에 처한 경우 3. 그 밖에 제1호 또는 제2호에 준하는 사유로 기후에너지환경부장관이 징수유예나 분할납부가 불가피하다고 인정하는 경우

자료: 「순환경제사회법 시행령」

또한, 제품·포장재 및 전기·전자제품 재활용부과금의 경우 각각 「자원재활용법」 제19조(재활용부과금의 징수 등) 제5항 및 「재활용의무이행에 관한 업무처리지침(기후부예규 제4호)」 제23조(징수유예 및 신청 등) 제1항, 「전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률」(이하 “「전자제품등자원순환법」”이라 한다) 제18조의5(전기·전자제품의 재활용부과금 등의 징수유예·분할납부 등) 제1항에 징수유예요건이 명시되어 있으며, 납부의무자가 해당 사유로 인해 납부기한 전에 재활용부과금을 낼 수 없다고 인정되는 경우 납부를 유예할 수 있도록 정하고 있다.

[표 6] 재활용부과금의 징수유예 요건

제품·포장재	「자원재활용법」 제19조제5항 각 호	「재활용의무이행에 관한 업무처리지침」 제23조제1항 각 호
	1. 천재지변이나 그 밖의 재해로 제조업자나 수입업자의 재산에 중대한 손실이 발생한 경우 2. 사업에 손실을 입어 경영상 심각한 위기에 처한 경우 3. 그 밖에 제1호 또는 제2호에 준하는 사유로 징수유예나 분할납부가 불가피하다고 인정되는 경우	1. 천재지변이나 그 밖의 재해로 제조업자나 수입업자의 재산에 중대한 손실이 발생한 때 2. 사업에 손실을 입어 경영상 심각한 위기에 처한 때 3. 그 밖에 제1호 또는 제2호에 준하는 사유로 징수유예나 분할납부가 불가피하다고 인정될 때
전기·전자제품	「전자제품등자원순환법」 제18조의5제1항 각 호	
	1. 천재지변이나 그 밖의 재해로 납부의무자의 재산에 중대한 손실이 발생한 경우 2. 사업에 손실을 입어 경영상 심각한 위기에 처한 경우 3. 그 밖에 제1호 또는 제2호에 준하는 사유로 징수유예나 분할납부가 불가피하다고 인정되는 경우	

자료: 「자원재활용법」 및 「재활용의무이행에 관한 업무처리지침」, 「전자제품등자원순환법」

참고로 각 부담금·부과금 등의 소관 예규에는 [표 7]과 같이 해당 규정에서 정하지 아니한 사항은 「국세징수법」 및 「국세징수사무처리규정(국세청훈령 제2691호)」의 규정을 따르도록 하는 준용규정을 두고 있다.

[표 7] 국세징수법 및 국세징수사무처리규정의 준용규정

구분	준용규정
「폐기물부담금 사무처리규정」	제57조(준용규정) ① 부담금의 징수 및 강제징수, 체납처분에 관하여 이 규정에서 정하지 않은 사항은 「국세징수법」 제2장 및 제3장의 규정과 「국세징수사무처리규정」을 준용한다.

구분	준용규정
「폐기물처분부담금 사무처리규정」	제36조(준용규정) ① 부담금의 징수 및 강제징수에 관하여 이 규정에서 정하지 아니한 사항은 「국세징수법」 제2장 및 제3장의 규정과 「국세징수사무처리규정」을 준용한다.
「재활용의무이행에 관한 업무처리지침」	제43조(준용규정) ① 부과금의 징수 및 강제징수에 관하여 이 규정에서 정하지 아니한 사항은 「국세징수법」 제2장 및 제3장의 규정을 준용한다.
「전기·전자제품의 재활용 및 회수의무이행에 관한 업무처리지침」	제52조(준용규정) ① 재활용 또는 회수부과금의 징수 및 체납처분에 관하여 이 규정에서 정하지 아니한 사항은 「국세징수법」 제2장 및 제3장의 규정을 준용한다.

자료: 각 부담금·부과금 등의 소관 예규

그리고 징수유예 사유와 관련하여 「국세징수법」 및 「국세징수사무처리규정」에는 [표 8]과 같이 납부기한등의 연장(분할납부 포함) 요건이 구체적으로 명시되어 있다.

[표 8] 국세징수법 및 국세징수사무처리규정에 따른 납부기한등의 연장 요건

「국세징수법」 제13조제1항	「국세징수사무처리규정」 제79조제1항
1. 납세자가 재난 또는 도난으로 재산에 심한 손실을 입은 경우 2. 납세자가 경영하는 사업에 현저한 손실이 발생하거나 부도 또는 도산의 우려가 있는 경우 3. 납세자 또는 그 동거가족이 질병이나 중상해로 6개월 이상의 치료가 필요한 경우 또는 사망하여 상중(喪中)인 경우 4. 그 밖에 납세자가 국세를 납부기한등까지 납부하기 어렵다고 인정되는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우	1. 천재지변, 화재, 전화, 화약·가스류의 폭발사고, 광해, 교통사고, 건물의 무너짐, 그 밖의 이에 준하는 물리적인 재해 또는 도난으로 인하여 국세의 납부가 심히 곤란한 때 2. 물리적·법률적 요인으로 사업경영이 곤란할 정도의 현저한 손실(토지를 제외한 사업용 자산의 20% 이상)을 입었을 때 3. 납세자 본인(법인의 대표자 포함) 또는 그 동거가족이 6개월 이상 장기치료를 요하는 심한 질병이나 중상해로 사업경영이 곤란한 때 4. 최근 3개월간 재고 또는 외상매출금이 전년 동기 또는 그 이전 3개월간 금액과 비교하여 20%이상 급증하여 자금경색이 심화된 때 5. 최근 3개월간 평균 매출액의 20%를 초과하는 거액의 대손금이 발생하거나 최근 3개월간 평균 매출액의 20%를 초과하는 매출채권의 회수가 곤란하여 자금경색이 심화된 때 6. 최근 3개월간 매출이 전년 동기 또는 그 이전 3개월간의 금액과 비교하여 20% 이상 감소하여 자금경색이 심화된 때 7. 정부로부터 재해나 산업위기 또는 실업위험 등으로 정부지원이 필요한 지역·업종으로 지정된 때 8. 노동쟁의 또는 관계기업의 파업으로 조업이 1월 이상 중단된 때 9. 납세유예 신청일 현재 임원을 제외한 전직원수의 70%이상에 해당하는 자에게 2개월 이상의 임금을 체불 중에 있을 때 10. 주요 재료비*단가가 전년 동기 또는 그 이전 3개월간 금액과 비교하여 15%이상** 상승하여 사업 경영이 곤란한 때 * 1) 1개 재료가 재료비의 30%이상 차지, 2) 상위 2개 재료가 재료비의 40%이상 차지, 3) 상위 3개 재료가 재료비의 50%이상 차지 ** 주요 재료가 2개 이상인 경우에는 단가의 합이 15% 이상 상승

「국세징수법」 제13조제1항	「국세징수사무처리규정」 제79조제1항
	11. 자금경색이 심각하여 세금을 일시에 납부할 경우 납세자에게 돌이킬 수 없는 손해를 가하여 그의 경제생활을 위태롭게 할 우려가 있다고 세무서장이 인정하는 때 12. 국세청장 또는 지방국세청장이 세정지원이 필요하다고 인정한 때

자료: 「국세징수법」, 「국세징수사무처리규정」

따라서, 본사 및 지방조직의 부담금·부과금 등 업무 소관 부서는 납부의무자의 일시적 경영 위기 극복 및 체납으로 인한 가산금 부담을 경감시켜 주는 징수유예 신청 건을 검토 및 처리함에 있어, 징수사무의 공정성과 형평성 확보를 위해 법령에서 정한 징수유예 요건 충족 여부를 객관적인 증빙 자료에 기반하여 심사하고 주관적 해석을 배제하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 특정감사 기간(2025. 10. 27.~10. 31.) 중 공단이 2022년 1월부터 2025년 9월까지 승인한 부담금·부과금 등의 징수유예 신청 총 ---건(---원)에 대하여 건별 승인 사유가 「국세징수사무처리규정」 제79조(납부기한등의 연장 등의 사유) 제1항 각호의 요건(이하 “국세청 징수유예 승인 요건”이라 한다)에 부합하는지 비교 분석하였다.

[표 9] 부담금·부과금 등 징수유예 승인 현황

(단위: 건, 천 원)

구분	연도별 소계		폐기물부담금		폐기물처분부담금		재활용부과금			
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	제품·포장재	전기·전자제품	건수	금액
2022년	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2023년	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024년	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
~2025. 9월	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
총계	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

자료: 감사 대상부서 제출자료 재구성

그 결과, 징수유예 승인 총 ---건 중 ---건(약 ---%)이 국세청 징수유예 승인 요건에 부합하지 않는 것으로 확인되었다.

그리고 확인된 국세청 징수유예 승인 요건 미부합 주요 사유는 ① 재고 또는 외상매출금의 증가, 매출액의 감소 등의 비교 시점(기간)을 최근 3개월 대비 전년 동기 또는 그 이전 3개월이 아닌 임의 비교 시점(기간) 적용, ② 당기순이익 감소, 미처리결손금 증가 등 요건 외 사유 인정, ③ 매출액 감소 등의 객관적 수치를 확인할 수 없음에도 경영상 어려움을 인정한 경우, ④ 매출 감소 폭 요건(20% 이상 감소) 미충족 등이다.

[표 10] 국세청 징수유예 승인 요건 미부합 승인 현황

(단위: 건, 천 원)

국세청 징수유예 요건 미부합 사유	사유별 소계		폐기물부담금		폐기물처분부담금		재활용부과금			
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	제품·포장재		전기·전자제품	
							건수	금액	건수	금액
① 임의 비교 시점(기간) 적용	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
② 국세청 요건 외 사유 인정	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
③ 객관적 수치 확인 불가	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
④ 매출 감소 폭 요건 미충족	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
총계	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

주: [별첨] 국세청 징수유예 승인요건 미부합 승인 현황 세부내역 참조

자료: 감사 대상부서 제출자료 재구성

해당 징수유예 승인 건들은 각 부과금·부담금 등의 관계 법령에 징수유예 승인 요건으로서 공통적으로 포함되어 있는 ‘사업에 손실을 입어 경영상 심각한 위기에 처한 경우’ 등에 해당할 수 있으나, ‘심각한 위기’ 해당 여부 등에 대한 객관적 판단기준이 명시되어 있지 않아 개별 신청 사유에 대한 승인 여부를 결정하는데 주관적 해석이 영향을 미칠 수 있다.

따라서, 부담금·부과금 등의 징수유예 사유를 객관적으로 판단하여 투명하고 공정한 징수사무가 수행될 수 있도록 「국세징수법」 및 「국세징수사무처리 규정」을 준용한 징수유예 승인 업무처리 절차 개선 방안 마련이 필요하다.

4. 관련자(부서) 의견

의견 없음

5. 조치할 사항

기획재정부이사(○○○○처장, ㉠㉠㉠㉠처장, ☒☒☒☒처장)는 투명하고 공정한 징수사무 처리를 위해 소관 부담금·부과금 등의 징수유예 승인 업무처리 개선 방안을 마련하시기 바랍니다. 【통보】